

1500632-26.2022.8.26.0213

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ADRIANO PUGLIESI LEITE

Comarca: Guará

Foro: Foro de Guará

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... fixo a pena-base 1/2 acima do mínimo legal, em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa. Nesse sentido:

Furto duplamente qualificado Duas qualificadoras, uma pode qualificar e a outra pode servir como agravante genérica ou, ainda, de circunstâncias judiciais Penas redimensionadas. Furto duplamente qualificado tentado Conjunto probatório suficiente para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guará

Foro de Guará

1ª Vara

Rua Carlos de Campos, 260, Guara-SP - cep 14580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500632-26.2022.8.26.0213 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500632-26.2022.8.26.0213

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296863/2022 - DEL.POL.GUARÁ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEDEÃO IZACE ANTONIO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. ADRIANO PUGLIESI LEITE

Vistos.

GEDEÃO IZACE ANTÔNIO e FRANCISCO ANTÔNIO SOUSA DA ROCHA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no delito previsto no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 30 de outubro de 2022, às 7h, na Avenida Marginal Direita, km 398, zona rural, no estabelecimento empresarial denominado Coopercana, nesta cidade e Comarca de Guará/SP, os denunciados, em concurso de agentes e unidade de desígnios, mediante escalada, subtraíram, para si, coisas alheias móveis pertencentes à Cooperativa dos Produtores de Cana do Estado de São Paulo - Coopercana, quais fossem uma extensão de 25 metros, de 08mm, usada; duas carriolas usadas; duas estantes de metal usadas e 117 suportes de bandeja para prateleira usadas, bens avaliados em R\$5.620,00 (cinco mil, seiscentos e vinte reais).

A inicial narra que os denunciados escalaram o alambrado que circunda o imóvel, o qual possui mais de dois metros de altura e passaram a separar os bens acima descritos e, mediante superação do alambrado, remover do imóvel em questão, deixando o local na posse da maior parte dos pertences subtraídos, deixando para trás uma prateleira, a qual foi abandonada a quarenta metros do estabelecimento, por não conseguirem carregar tudo. Ocorre, que o furto foi capturado pelo circuito de câmeras existente no local e o representante da empresa contatou imediatamente a Polícia Militar, que surpreenderam os acusados ainda na posse dos bens, a pouco menos de 800m da Coopercana.

Em audiência de custódia, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, recebida a denúncia e os réus, pessoalmente citados, em 31 de outubro de 2022 (fls. 83/85), apresentaram resposta à acusação, às fls. 125/126 e 127/129. Durante a instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e interrogados os réus (fl. 165).

O Ministério Público, em memoriais finais, pleiteou a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria (sistema informatizado - SAJ).

A defesa do réu Gedeão, por sua vez, requereu sua absolvição ao argumento de ausência de provas, atipicidade de conduta e contradição da prova oral (sistema informatizado - SAJ).

A defesa do réu Francisco pleiteou sua absolvição ao argumento de ausência de provas e atipicidade de conduta, diante da alegação de crime impossível por se tratar de mera tentativa (sistema informatizado - SAJ).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito de fls. 1/2, auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 41/44, boletim de ocorrência de fls. 52/55, auto de avaliação de fl. 109, laudo pericial de fls. 116/121, bem como pela prova oral produzida.

A autoria é evidente.

O acusado Gedeão Izace Antônio, ao ser interrogado, disse que só vai responder as perguntas da defesa. É inocente. Não foi a Coopercana. Não participou. É pedreiro. É amasiado. Estava trabalhando e tem residência fixa. É uma pessoa honesta. Está se sentindo injustiçado (sistema informatizado - SAJ).

O acusado Francisco Antônio Sousa da Rocha, em seu interrogatório, disse que só vai responder as perguntas do advogado. Nada tem a ver com os fatos da denúncia. Correu da polícia e eles pegaram. É inocente (sistema informatizado - SAJ).

Tem-se, no entanto, que as versões exculpatórias não lhes socorrem, pois são desprovidas de maior sustento no conjunto probante e que cedem, em sua credibilidade, em face da segurança e suficiência das provas apresentadas. Vejamos.

A vítima Lucas Felipe Pereira Chaves Barbosa, representante da empresa-vítima, disse que eles pularam lá dentro, pegaram alguns itens e saíram. Quando chegou, eles já estavam dentro do camburão. Eles pularam um alambrado de mais de 1,8 metros de altura. Não sabe o valor exato dos objetos. Um passou o alambrado e o outro ficou de fora recebendo os objetos. Foi no domingo de eleição. O pessoal do monitoramento que ligou dizendo que a PM tinha encontrado os indivíduos presos

passando o viaduto. É funcionário da Coopercana. Estavam próximos da Rodovia Anhanguera. Teve contato com os policiais. Viu as imagens na Coopercana, na sala do CPD. As imagens foram mostradas para os policiais na delegacia. Foi das 8h até 9h30. As imagens são coloridas. A carriola era do pedreiro. Não sabe o valor das estantes da Coopercana. Os objetos foram devolvidos pela polícia a Coopercana. Pode afirmar que os dois das imagens são os dois que estavam no carro da polícia (sistema informatizado - SAJ).

A testemunha Eder Boareto Malta, Policial Militar, relatou que a equipe de monitoramento avisou do furto e acharam eles com diversos materiais. Era um carrinho de reciclável com os objetos. Efetuaram a prisão dos dois após eles correrem. Eles não quiseram ser atendidos pelo médico. Os dois estavam empurrando o carrinho com as coisas. O funcionário da Coopercana confirmou que os objetos eram da empresa. Ele viu os indivíduos quando desceram para tomar água. Ele já estava lá (sistema informatizado - SAJ).

No mesmo sentido, a testemunha Cláudio Roberto Pereira, Policial Militar, declarou que receberam ligação da empresa de monitoramento. Foram atrás e eles estavam próximos ao cemitério. Eles fugiram a pé. Conseguiram deter os dois réus. O representante da vítima confirmou que os equipamentos que estavam no carrinho deles era da empresa. Eles tiraram uma estante e não conseguiram levar. Viu as imagens que o representante da empresa mostrou. Nas imagens deu para ver o Francisco pulando e o Gedeão estava de fora recebendo as coisas que o outro passava. Reconheceu os dois tranquilamente. O Francisco é conhecido por ser violento. O Gedeão tem envolvimento com drogas. O representante da empresa viu os dois indivíduos. Depois o funcionário viu as imagens e afirmou reconhecer os dois réus. O representante da empresa mostrou as imagens. Apresentaram as imagens para a polícia civil, o escrivão Carlos Alcântara. As imagens eram coloridas. Foram para a delegacia de Guará umas 7h30min (sistema informatizado - SAJ).

É de se consignar, neste momento, que é digno de crédito os depoimentos dos policiais militares, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Primeiro porque sua declaração na fase extrajudicial e judicial foi segura e coerente. Segundo, porque não se extrai dos autos qualquer indício de que seu objetivo seria o de incriminar injustamente os réus. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. Nesse sentido:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória" (STJ, HC nº 115516/SP, C. 5ª Turma, j. 3.2.2009).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou a validade do depoimento de policiais como prova, quando convergente com os demais elementos existentes nos autos:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Não existe razão para desmerecer o depoimento dos policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para atribuir crime de tal

gravidade aos acusados, a par de seus relatos estarem acobertados pela fé pública.

Portanto, a prisão em flagrante dos réus, a apreensão dos bens subtraídos em seu poder, os firmes relatos das testemunhas, em especial do representante da empresa e do Policial Militar Cláudio que confirmaram o reconhecimento de ambos os réus, corroboram a conclusão de que eles furtaram os objetos descritos na inicial.

A qualificadora da escalada encontra-se suficientemente comprovada pela prova oral e pericial. Ademais, a vítima relatou que eles pularam um alambrado de mais de 1,8 metros de altura, o que foi corroborado pelo laudo pericial (fls. 116/121).

Do mesmo modo, a qualificadora do concurso de agentes encontra-se devidamente caracterizada nos autos, através da prova oral.

Registro, ainda, que o delito se consumou, na medida em que houve a inversão da posse pelos agentes, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO TENTATIVA. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSO E PACÍFICA. TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. (...) III - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.524.450/RJ (Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/10/2015), firmou entendimento segundo o qual "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". (STJ - HC 347.538/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 04/11/2016)."

"APELAÇÃO. Furto qualificado. Artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal. Recurso defensivo. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Qualificadora capitulada no inciso I, do artigo 155, do Código Penal afastada, à míngua da imprescindível prova técnica, exigida nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal. Concurso de pessoas bem delineado. Tentativa. Desnecessidade de posse mansa e pacífica do bem subtraído. Inteligência da Súmula nº 582, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Teoria da apreensão. Privilégio. Dosimetria que comporta reparo. Afastada uma das qualificadoras, insubsistente o acréscimo da reprimenda, na etapa inicial, que utilizou uma delas como circunstância judicial desfavorável. Inquéritos policiais e ações penais em curso que não servem a agravar a pena-base, nos termos da Súmula nº 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confissão realizada em juízo, ainda que parcial, merece ser reconhecida, conquanto não tenha o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Inteligência das Súmulas nº 545 e 231, da mesma Corte. Regime inicial aberto bem fixado, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Apelação 0000241-48.2014.8.26.0530; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/06/2018; Data de Registro: 18/06/2018).

O entendimento foi consolidado na Súmula nº 582, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em que: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada", perfilhando de vez a teoria da apreensão ou amotio, que se aplica tanto ao delito de roubo quanto ao de furto.

Não há que se falar em crime impossível. O meio escolhido pelo réu não era absolutamente ineficaz, pois se mostrou apto à consumação do delito, pois foram

abordados pelos policiais já distantes do local da subtração, na posse dos bens furtados, possibilitando a apreensão e restituição dos bens à vítima, o que se deu, entretanto, em seguida à inversão da posse, em local diverso ao da execução da subtração, impondo-se o afastamento da figura tentada.

Furto simples tentado - Recurso ministerial: Pleito de condenação na forma consumada - Admissibilidade - Aplicação da Teoria da Amotio/Aprehensio para aferição do momento consumativo do crime - Dispensável a posse mansa e pacífica da res - Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara de Direito Criminal - Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 1509295-65.2022.8.26.0050; Relator (a): Erika Soares de Azevedo Mascarenhas; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/12/2022; Data de Registro: 12/12/2022).

Somem-se a isso as alegações do Ministério Público, que se manifestou pela procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, que acresço aos presentes fundamentos como razão de decidir.

Assim, materialidade e autoria comprovadas, a condenação por furto qualificado é de rigor.

Passo à dosimetria das penas.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal prevê como pena a privativa de liberdade de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

i) em relação ao acusado GEDEÃO IZACE ANTÔNIO

Atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu possui condenação criminal (fl. 73), a conduta social do agente (envolvimento com drogas), bem como considerando a incidência de duas qualificadoras, uma empregada para qualificar o delito e a outra, como circunstância judicial, fixo a pena-base 1/2 acima do mínimo legal, em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa. Nesse sentido:

Furto duplamente qualificado Duas qualificadoras, uma pode qualificar e a outra pode servir como agravante genérica ou, ainda, de circunstâncias judiciais Penas redimensionadas. Furto duplamente qualificado tentado Conjunto probatório suficiente para estear um decreto condenatório Autoria e materialidade positivadas Desistência voluntária não evidenciada Hipótese de Continuidade delitiva entre os furtos Indenização às vítimas Impossibilidade, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa Recurso Ministerial parcialmente provido. (TJSP - Relator(a): Claudia Lucia Fonseca Fanucchi; Comarca: Osasco; Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 01/02/2016; Data de registro: 01/02/2016).

"na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais". (STF - Trecho da ementa do HC 99809, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-01 PP-00048).

Pela agravante da reincidência (fl. 72) e com fundamento no artigo 61, inciso I, do Código Penal, majoro a pena em 1/6, o que resulta em 3 anos e 6 meses de reclusão e 17 dias-multa, tornada definitiva nesse patamar à ausência de circunstâncias que determinem sua modificação.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, considerando que o réu é beneficiário da

assistência judiciária gratuita, o que indica baixa capacidade econômica (fl. 76).

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, diante da multiplicidade de circunstâncias judiciais negativas e da reincidência específica do acusado.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o sursis, visto que insuficiente à repressão e prevenção do crime (artigo 44, inciso III, do Código Penal).

No mais, considerando que o réu respondeu ao processo preso e inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão cautelar, presentes, portanto, os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que interessante à ordem pública e ao próprio prestígio do Poder Judiciário, pelo restabelecimento do sentimento de punição aos autores de delitos. E mais, se respondeu preso ao processo, seria no mínimo contraditório agora, em juízo de cognição plena e exauriente (o que caracteriza o *fumus commissi delicti*), sua condenação e soltura. Some-se a reincidência, tudo a caracterizar também o *periculum libertatis*. Assim, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

ii) em relação ao acusado FRANCISCO ANTÔNIO SOUSA DA ROCHA

Atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que apesar de o réu ostentar antecedente criminal (fl. 61), tal condenação implica ao mesmo tempo em reincidência, de modo que será considerada em momento oportuno, em observância a Súmula 241 STJ, como forma de não incorrer em *bis in idem*. No entanto, considerando a conduta social do agente (conhecido por ser violento) e a incidência de duas qualificadoras, uma empregada para qualificar o delito e a outra, como circunstância judicial, fixo a pena-base 1/3 acima do mínimo legal, em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa. Nesse sentido:

Furto duplamente qualificado Duas qualificadoras, uma pode qualificar e a outra pode servir como agravante genérica ou, ainda, de circunstâncias judiciais Penas redimensionadas. Furto duplamente qualificado tentado Conjunto probatório suficiente para estear um decreto condenatório Autoria e materialidade positivadas Desistência voluntária não evidenciada Hipótese de Continuidade delitiva entre os furtos Indenização às vítimas Impossibilidade, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa Recurso Ministerial parcialmente provido. (TJSP - Relator(a): Claudia Lucia Fonseca Fanucchi; Comarca: Osasco; Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 01/02/2016; Data de registro: 01/02/2016).

"na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais". (STF - Trecho da ementa do HC 99809, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-01 PP-00048).

Pela agravante da reincidência (fl. 61) e com fundamento no artigo 61, inciso I, do Código Penal, majoro a pena em 1/6, o que resulta em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa, tornada definitiva nesse patamar à ausência de circunstâncias que determinem sua modificação.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, considerando que o réu é beneficiário da assistência judiciária gratuita, o que indica baixa capacidade econômica (fl. 93).

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33,

§3º, do Código Penal, diante da multiplicidade de circunstâncias judiciais negativas e da reincidência do acusado.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o sursis, visto que insuficiente à repressão e prevenção do crime (artigo 44, inciso III, do Código Penal).

No mais, considerando que o réu respondeu ao processo preso e inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão cautelar, presentes, portanto, os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que interessante à ordem pública e ao próprio prestígio do Poder Judiciário, pelo restabelecimento do sentimento de punição aos autores de delitos. E mais, se respondeu preso ao processo, seria no mínimo contraditório agora, em juízo de cognição plena e exauriente (o que caracteriza o fumus comissi delicti), sua condenação e soltura. Some-se a reincidência, tudo a caracterizar também o periculum libertatis. Assim, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Pelos fundamentos expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para:

- condenar GEDEÃO IZACE ANTÔNIO, como incurso no delito previsto no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 dias-multa, no valor unitário mínimo, negado eventual apelo em liberdade.

- condenar FRANCISCO ANTÔNIO SOUSA DA ROCHA, como incurso no delito previsto no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo, negado eventual apelo em liberdade.

Os réus arcarão com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para suspensão dos direitos políticos dos acusados, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 201, §2º, do Código de Processo Penal, comunique-se o ofendido acerca do teor desta sentença.

Oficie-se ao estabelecimento prisional em que os réus se encontram presos acerca do conteúdo desta sentença e do regime de pena aplicado para as providências necessárias.

P.R.I.C.

Guara, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA